

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082264-77.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ELIANE LUZIA DA COSTA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IRPF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do evento 3. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

5082264-77.2024.4.02.5101

510014903086 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082264-77.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ELIANE LUZIA DA COSTA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência em face da decisão que, nos autos originários, indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual, a parte autora requer a suspensão do crédito tributário, na forma do artigo 151, inciso V, a fim de evitar qualquer cobrança por parte do Fisco.

Sustenta a parte autora que ajuizou a presente ação visando anular o Termo de Intimação Fiscal nº 2019/415212710037119 e a Notificação de Lançamento nº 2019/542418527975207, decorrentes de apuração da Receita Federal, a qual indicou suposta omissão de rendimentos no valor de R\$ 50.801,01, glosando o crédito de R\$ 15.303,65 e aplicando multa de ofício de R\$ 11.477,73, além de juros de mora de R\$ 1.923,66. Requer a medida de urgência, uma vez que se encontra em risco de ser cobrada pelo Fisco.

Pedido liminar indeferido no evento 3.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

No caso em tela, entendo que há a necessidade de mais detida instrução processual no sentido de apurar a licitude da cobrança do crédito tributário realizada pelo fisco. Isso porque o parecer técnico, apresentado por qualquer das partes, configura mero início de prova, sem submissão ao contraditório.

Além disso, a parte autora impugna mais de um campo em sua declaração de IR que fora glosada, não se tratando, destarte, apenas de uma questão de entendimento do Fisco em relação a uma tese somente, mas um problema estrutural no cálculo do imposto devido.

A medida requerida impõe a presença de requisitos atinentes a probabilidade do direito e ao perigo de dano. Ainda, o mesmo art. 300 do CPC que a prevê também consigna que **não será deferida em caso de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão**, no que se convencionou chamar de *periculum in mora inverso*:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

*§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de **irreversibilidade dos efeitos da decisão**.*

Por fim, deve-se ressaltar que, no caso do IRPF, por tratar-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, após a apresentação da declaração pelo contribuinte, o Fisco possui o prazo decadencial de 05 anos para homologar o lançamento, conforme CTN abaixo citado:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

*§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o **crédito**, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.*

Dentro do referido quinquídio decadencial, a Fazenda pode proceder à avaliação da declaração do contribuinte e aferir a presença de omissão ou erro em seu preenchimento, procedendo ao lançamento suplementar do imposto, seguido de notificação do sujeito passivo para que pague o débito ou apresente impugnação. Não apresentando impugnação ou sendo essa improcedente, o crédito tributário considera-se definitivamente constituído, iniciando-se o prazo prescricional para sua cobrança, também de 05 anos, o qual pode vir a ser interrompido, entre outras causas legais:

art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

*I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (**Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005**)*

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Assim, considerando-se todas as etapas acima, a fim de que a Fazenda, finalmente, venha a cobrar o crédito tributário e afetar a esfera jurídica do contribuinte, de acordo com os autos, a parte autora não demonstrou iminência de constrição judicial patrimonial ou mesmo qualquer execução fiscal de forma que a medida requerida seja concedida neste momento, considerando que a própria ação de juizado já é por natureza célere.

Assim, apenas com análise dos fatos e do direito narrados na petição inicial, bem como dos documentos juntados, não é possível deferir a tutela de urgência *inaudita altera pars*.

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do evento 3. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.